

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)
Институт переподготовки и повышения квалификации специалистов

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА
по программе профессиональной переподготовки
«Управление персоналом организации»
Дисциплина «Основы управления персоналом организации и ее
подразделений
в системе современного менеджмента организации»

**РАБОТА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ: ОТЛИЧИЕ
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВА ОТ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ
(ДОЛЖНОСТЕЙ)**

Авторы работы

Иванова В.А.

Подпись _____

Зайцев А.С.

Подпись _____

Шестак В.А.

Подпись _____

Преподаватель

Миронова И.И.

канд. эконом. наук, доцент

Подпись _____

Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Работа по совместительству.....	4
1.1 Особенности законодательства трудового договора с работником.....	4
1.2 Основания расторжения трудового договора с работником.....	5
2. Отличие совместительства от совмещения должностей.....	6
2.1 Особенности совмещения.....	6
2.2 Отличия совместительства от совмещения.....	7
Заключение.....	8
Список литературы.....	9

ВВЕДЕНИЕ

На 2023 год процент людей, совмещающих основную работу и дополнительную, составил около 28%. Это означает, что современный рынок труда в России активно меняется и появляется интерес к другим, гибким и приносящим больше дохода, подходам организации рабочего процесса.

Понимание этих различий крайне важно для правильной организации трудовой деятельности и соблюдения трудового законодательства. В данной работе будут рассмотрены ключевые характеристики, правовые аспекты и практические последствия работы по совместительству и совмещения должностей, что позволит четко определить их место в современных условиях трудового рынка.

Актуальность темы работы обусловлена динамично меняющейся структурой рынка труда в России. Понимание различий между этими формами трудовой активности имеет критическое значение для соблюдения трудового законодательства, правильной организации трудовой деятельности и повышения профессиональной гибкости работников.

Целью доклада является систематизация знаний о работе по совместительству, совмещении профессий, а также выявление их ключевых отличий и правовых аспектов, что позволит участникам более эффективно ориентироваться в современных условиях рынка труда.

Задачи доклада:

- Исследовать и четко обозначить понятия совместительства, совмещения профессий.
- Выявить отличительные признаки работы по совместительству, совмещению профессий, а также рассмотреть их практические последствия.
- Рассмотреть ключевые статьи Трудового кодекса РФ, регулирующие каждую из форм занятости.

абота по совместительству

Особенности законодательства трудового договора с работником

Совместительство – форма вторичной занятости, при которой человеком выполняется другая регулярная оплачиваемая работа. Совместительство проходит в свободное от работы время и работник может находиться как у того же работодателя, у которого он трудится на основной работе, так и у другого. Разделяют внутреннее (совместительство у того же работодателя) и внешнее (у другого работодателя).

Работа по совместительству определяется по статье 60.1 ТК РФ (Работа по совместительству), особенности работы по совместительству регулируются главой 44 ТК РФ.

Различают внутреннее (совместительство у того же работодателя) и внешнее (работа у другого работодателя). Важными аспектами законодательства, регулирующего совместительство, являются:

- Оформление трудового договора. Трудовой договор на совместительство должен быть оформлен в письменной форме. Это необходимо для защиты прав обеих сторон и предотвращения недоразумений.

- Рабочее время. Совместители имеют право на гибкие условия работы, но не могут превышать установленное законодательством общее количество рабочих часов. В соответствии со статьей 282 ТК РФ, работа по совместительству не должна превышать 4 часа в день.

- Оплата труда: Совместители имеют право на оплату труда, соответствующую их квалификации и выполненным обязанностям. Работодатели обязаны учитывать отработанные часы и обеспечивать соответствующее вознаграждение.

с
н
о
в
а
н
и
я
р
а
с
т
о
р
д
и
с
п
и
н
и
р
о
г
о
в
о
р
а
с
р
а
б
о

Расторжение трудового договора с работником, работающим по совместительству, может происходить по различным основаниям, установленным статьей 81 ТК РФ. К основным основаниям относятся:

– Собственное желание работника. Работник имеет право в любой момент прекратить работу по совместительству, уведомив работодателя за 2 недели.

– Увольнение по инициативе работодателя. Работодатель может инициировать расторжение договора в случае нарушения трудовой дисциплины, неисполнения трудовых обязанностей или по другим законным основаниям.

– Окончание срока трудового договора. Если трудовой договор был заключен на определенный срок, он автоматически прекращается по истечении этого срока, если ним не предусмотрено иное.

– Изменение состояния здоровья работника. Если работник по состоянию здоровья не может выполнять свои обязанности, трудовой договор может быть расторгнут по медицинским показаниям.

– Сокращение численности или штата работников. В условиях оптимизации кадров в организации соглашение может быть расторгнуто в связи с сокращением.

2. Отличие совместительства от совмещения должностей

2.1 Особенности совмещения

Совмещение – выполнение дополнительной работы у одного и того же работодателя в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную плату.

Оформление совмещения происходит по следующим принципам:

- Приказ (распоряжение) работодателя. Для оформления совмещения необходимо издать приказ, в котором указывается, какую именно должность или профессию работник будет совмещать, срок выполнения дополнительных обязанностей и размер дополнительной оплаты (если она предусмотрена).
- Согласие работника. Работник должен дать согласие на выполнение дополнительных обязанностей. Это может быть сделано устно или в письменной форме.
- Изменение трудовой функции в трудовом договоре. При необходимости, трудовой договор может быть дополнен или изменён с учётом новых обязанностей работника.

Для прекращения совмещения рассматриваются следующие условия:

а) окончился срок выполнения дополнительных обязанностей. Если совмещение вводилось на временной основе, то по истечении срока оно автоматически прекращается.

б) отзыв основного работника. Если работник, чьи обязанности выполнял совместитель, вернулся на свое рабочее место, совмещение также может быть прекращено.

в) по инициативе работника. Работник имеет право отказаться от выполнения дополнительных обязанностей, уведомив об этом работодателя.

о инициативе работодателя. Работодатель может прекратить совмещение в случае необходимости изменить функциональные обязанности работника или при невыполнении работником дополнительных обязанностей.

о соглашению сторон. Прекращение совмещения может быть оформлено по взаимному соглашению между работником и работодателем.

К основным статьям, регулирующим совмещение, можно отнести:

- Статья 60 ТК РФ "Изменение трудовой функции". Указывает на возможность изменения условий трудового договора, в том числе на временные изменения трудовой функции.

- Статья 151 ТК РФ "Оплата труда". Устанавливает основы оплаты труда в случае совмещения должностей, предполагая, что работнику должна производиться доплата за выполнение дополнительных обязанностей.

- Статья 72 ТК РФ "Совмещение профессий (должностей)". Уточняет понятие совмещения и его применение.

- Статья 77 ТК РФ "Основания прекращения трудового договора". Хотя в данной статье указаны более общие основания для прекращения трудового договора, многие из этих оснований могут применяться и к прекращению совмещения.

.2 Отличия совместительства от совмещения

Совместительство и совмещение – это две формы трудовой активности, каждая из которых имеет свои особенности, которые рассматриваются по основным критериям.

При работе по совместительству:

- Работник имеет гибкий график и выполняет обязанности по дополнительной работе в свое свободное время. Совместители могут работать до 4 часов в день, согласно статье 282 ТК РФ. Основным требованием является не превышение общего рабочего времени, установленного трудовым законодательством.

- Оплата труда определяется по отдельному трудовому договору и может зависеть от количества отработанных часов или выполненных задач. Совместители имеют право на вознаграждение, соответствующее их квалификации.

- Для работы по совместительству требуется заключение отдельного трудового договора, который должен быть оформлен в письменной форме. Этот договор может быть как на определенный, так и на неопределенный срок.

- За совместителем сохраняется право на отпуск, но его продолжительность и условия могут отличаться от основного места работы. Совместители не имеют права на оплату больничных, если оно не предусмотрено отдельным соглашением.

При работе по совмещению можно выделить сравнимые аспекты:

- Включает выполнение дополнительных обязанностей в пределах основного рабочего времени. Работник может совмещать сразу несколько должностей в рамках одной организации, что требует от него большей вовлеченности и времени.

– Работнику выплачивается дополнительная оплата за совмещение должностей, которая может быть фиксированной или процентов от основной зарплаты. Часто условия устанавливаются в трудовом договоре и зависят от сложности выполняемых задач.

– Предполагает изменение основного трудового договора без необходимости его переоформления. Работник просто берет на себя дополнительные обязанности, которые закрепляются в основном трудовом договоре или в дополнительных соглашениях.

– Работник не теряет права на основные условия трудового договора. Все социальные гарантии, такие как отпуск и больничные, продолжают действовать в тех же рамках, что и для основной должности.

Примером совместительства и совмещения может быть работа в медицинской сфере: врачи могут совмещать работу в клиниках и частной практике (совмещение), а также работать по совместительству в разных медицинских учреждениях, например, в стационаре и на скорой помощи.

Также можно рассмотреть пример с работой преподавателей: могут сочетать основную педагогическую деятельность в одном образовательном учреждении с частной репетиторской практикой (совместительство), а также выполнять дополнительные обязанности в рамках одной школы (совмещение).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа по совместительству и совмещение профессий представляют собой важные аспекты современного рынка труда, обеспечивая гибкость в организации рабочего процесса и позволяя работникам адаптироваться к меняющимся условиям. Изучение этих понятий позволяет лучше понять, как работают трудовые отношения в России, а также их правовые и практические аспекты.

Совместительство является формой вторичной занятости, предоставляющей работникам возможность увеличивать свои доходы, одновременно оставаясь в рамках трудового законодательства. Совмещение, в свою очередь, позволяет работодателям использовать универсальные навыки сотрудников, что дает возможность оптимизировать рабочие процессы.

Таким образом, правильное понимание и применение этих форм трудовой деятельности необходимо для улучшения условий работы, повышения эффективности производства и защиты интересов как работников, так и работодателей. Различия между ними должны учитываться при оформлении трудовых договоров и организации рабочих процессов, чтобы избежать правовых конфликтов и обеспечивать стабильность в корпоративной среде.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

совместительство // Wikipedia, the free encyclopedia: [сайт]. – URL:

К РФ Статья 60.2. Совмещение профессий (должностей) // КонсультантПлюс,
н

К РФ Статья 151. Оплата труда при совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором // КонсультантПлюс, надежная
н

рм отличается работа по совместительству от совмещения должностей
(профессий)? // Министерство социального развития Смоленской области:

ф

п

р

й

в

ф

н

о

д

ц

в

ф

д(дата обращения: 28.11.2024)

д

а

р

ж

ф

а